

1005799-46.2019.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Roberto Rocha da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de procedimento para a decretação de perda dos valores apreendidos nos autos do processo 0000979-35.2018.8.26.0291 (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005799-46.2019.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005799-46.2019.8.26.0291

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Roberto Rocha da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Trata-se de procedimento para a decretação de perda dos valores apreendidos nos autos do processo 0000979-35.2018.8.26.0291 (fls. 10/11), consistentes em R\$2.176,00 (dois mil cento e setenta e seis reais) e R\$346,35 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) que estavam na posse de Paulo Roberto Rocha da Silva quando de sua prisão.

Vieram documentos (fls. 06/27)

Paulo Roberto Rocha da Silva foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso. Na oportunidade, foi decretado o

perdimento dos valores apreendidos.

O v. acórdão de fls. 20/27 deu parcial provimento ao recurso interposto pelo acusado, apenas para anular o decreto de perda dos valores apreendidos, determinando que, com relação a estes, fosse observado o rito previsto na Lei n. 8.257/91.

Citado (fls. 52), o autuado apresentou defesa (fls. 56).

O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se (fls. 72 e 75), informando a desnecessidade da produção de novas provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido é procedente.

Cumprindo a determinação de fls. 28, de aproveitamento da prova oral, em audiência realizada nos autos do processo 0000979-35.2018.8.26.0291, em 06.06.2018 (fls. 223/224 destes autos), foram colhidos os depoimentos das testemunhas Sebastião Paulo Pureza, Emerson Silveira Lemos e Sandra Eloisa Bedim Pavani, bem como da informante Andréa Cruz Gonçalves e do acusado.

A testemunha Sebastião Paulo Pureza disse à época que o acusado era conhecido dos meios policiais. Disse que a polícia civil recebeu denúncias de que o acusado estaria distribuindo entorpecentes no bairro em que mora. No dia dos fatos, a polícia foi cumprir mandado de prisão contra o acusado. Este estava deixando a residência no momento da abordagem. Em sua residência, no quarto do casal, foi encontrada grande quantidade de dinheiro em notas pequenas. Em um imóvel nos fundos da residência, foi localizado um móvel de madeira com vários brinquedos de criança. Neste imóvel, em meio aos brinquedos, foram localizados diversos pinos vazios, bem como uma pequena quantidade de cocaína. Durante a abordagem, o acusado confessou a propriedade dos entorpecentes e relatou que se destinavam ao consumo pessoal. O acusado ainda zombou dos policiais e disse que a maior parte dos entorpecentes não estaria ali. Posteriormente, o acusado explicou que o dinheiro era de terceiros ou proveniente de contrato de locação. O dinheiro foi localizado dentro de meia, carteira, cofre, sobre a cama, atrás de tapete.

A testemunha Emerson Silveira Lemos corroborou o depoimento acima, bem como a testemunha Sandra Heloísa Bedim Pavani.

A informante Andrea Cruz Gonçalves disse, à época, que era a companheira do acusado. No dia dos fatos, a polícia apareceu no momento em que o acusado estava deixando a residência. A informante aguardou sentada no sofá da residência, enquanto a diligência era realizada. A residência foi revistada, sendo que no quartinho dos fundos, foram localizados os pinos e os entorpecentes. O dinheiro foi localizado no interior de um guarda-roupa, na carteira da informante, num cofrinho e no talão de força. As drogas e os pinos estavam numa sacola nos fundos da casa. A sacola havia sido possivelmente deixada pelo antigo morador da residência. O casal havia mudado para aquele espaço há 1 (um) mês. O acusado estava trabalhando abrindo valetas e ganhando aproximadamente R\$100,00 (cem reais) por dia. A informante era secretária e ganhava em torno de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e 1.600,00 (mil e seiscentos reais). O cofrinho estava no quarto com R\$500,00 (quinhentos). Na carteira tinha aproximadamente R\$1.300,00 (mil e trezentos reais). Disse que ganha R\$900,00 (novecentos reais) de locação. Disse que não havia drogas na residência, mas apenas pinos vazios.

Em seu interrogatório, o acusado negou as imputações. Disse que sabia sobre a existência dos entorpecentes. A casa em que morava havia sido alugada há cerca de 1 (um) mês. Nos quartos dos fundos, havia 01 (um) saco plástico com os pinos vazios e a pequena quantidade de cocaína. Tais materiais e entorpecentes estavam no interior da residência e foram levados para os quatinhos do fundo. Disse que o dinheiro pertencia à sua esposa. O dinheiro é proveniente do trabalho e dos aluguéis.

Nada há nos autos, bem como naqueles em que ocorreu a condenação do acusado, de efetiva comprovação acerca da origem lícita dos valores encontrados com ele. Em que pese em audiência dizer que a importância encontrada pertencia em parte à esposa e em parte fruto do recebimento de aluguéis, nenhum documento foi juntado comprovando o alegado.

Daí concluir tratar-se de proveito auferido com o tráfico de entorpecentes e, por

isso mesmo, a pertinência do perdimento. Para Vicente Greco Filho, outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no §2º do art. 60 [Atualmente artigo 60, §6º, incluído pela Lei nº 14.322, de 2022]. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens [ou valor] e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes.

Diante disso, julgo procedente o pedido para declarar o perdimento dos valores apreendidos em poder do condenado em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente como artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado às fls. 53.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Jaboticabal, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA